

NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

Jezuitská 585/4

660 55 Brno

ID datové schránky: 5smaetu

k osobnímu seznámení JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D., nejvyšší státní zástupkyně

Datovou schránkou | V Ospělově dne 27. července 2026

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
ADRESA	Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6
ID DS	r8u3nhx
DOTČENÉ SPISY	NSZ 6 NZN 1737/2026; MSZ v Praze 3 KZN 197/2026; VSZ v Praze 1 VZN 1678/2026; MSZ v Brně 3 ZN 140/2026

NALÉHAVÉ DOPLNĚNÍ PŘEDŽALOBNÍ VÝZVY

ze dne 14. července 2026 a navazujících doplnění

nové uzly řízení: vrácení věci MSZ v Brně a tři podání ze dne 27. července 2026

JÁDRO NOVÉ SKUTEČNOSTI MSZ v Praze označilo za příslušné MSZ v Brně. MSZ v Brně naopak vrátilo Praze původní část podání i všechna tři doplnění „z důvodu věcné příslušnosti“. Vznikl nejméně materiální negativní spor o příslušnost, avšak není doloženo, že byl zákonným způsobem předložen NSZ k rozhodnutí. Dne 27. 7. 2026 byly proto souběžně otevřeny přezkumná, věcná a dohledová větev.

I. Procesní účel a zařazení podání

Toto podání rozšiřuje mapu řízení doloženou předžalobní výzvou ze dne 14. července 2026, jejím doplněním z téhož dne a dalším doplněním ze dne 25. července 2026.

Nové listiny mají být zařazeny ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026, předloženy k osobnímu seznámení nejvyšší státní zástupkyně a posouzeny společně. Nejde o nový izolovaný podnět určený k dalšímu automatickému postoupení.

Původní čtrnáctidenní lhůta poskytnutá NSZ se tímto podáním nemění, neobnovuje ani neprodlužuje. Předžalobní výzva byla doručena dne 14. července 2026; lhůta počítaná od následujícího dne končí v úterý 28. července 2026. Dne 27. července 2026 tedy zbývá jeden den k zaslání písemného, věcného a přezkoumatelného vyjádření nebo alespoň konkrétního nápravného opatření, určení odpovědného útvaru a pevného termínu konečného vyřízení.

Žádosti o informace mnou podané NSZ a MSZ v Praze dne 26. července 2026 mají postavit najisto technický obsah předání ze sp. zn. 6 NZN 1737/2026. Informační řízení však nenahrazuje povinnost určit orgán odpovědný za věcné vyřízení a zabránit dalšímu oběhu podání mezi úřady.

II. Čtyři rozhodující nové skutečnosti

- MSZ v Brně dne 21. července 2026**, č. j. 3 ZN 140/2026-3, vrátilo MSZ v Praze část podání postoupenou dne 11. června 2026, a to včetně všech tří mezitím doručených doplnění a příloh. Jediným uvedeným důvodem byla věcná příslušnost MSZ v Praze.
- MSZ v Brně současně předem oznámilo**, že do Prahy vrátí také případná další budoucí doplnění nebo přílohy. Procesní osud dosud neznámých listin tak byl předurčen bez posouzení jejich obsahu.

3. **VSZ v Praze dne 23. července 2026** uzavřelo dohled jako nedůvodný, přestože samo zjistilo, že spis MSZ v Praze neobsahoval předávací sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32 ani mnou podaná podání ze dnů 25. dubna, 8. května a 12. května 2026. Z vyrozumění není patrné, že by VSZ znalo vrácení brněnské větve.
4. **Dne 27. července 2026** byla proto nová listina uplatněna třemi souběžnými prostředky: žádostí o přezkoumání adresovanou KSZ v Brně, výzvou k bezodkladnému věcnému postupu adresovanou MSZ v Praze a novým podnětem k opětovnému dohledu adresovaným VSZ v Praze. Všechny tři prostředky směřují k jedinému cíli: určit jednu, zákonně a konečně odpovědný orgán a zabránit dalšímu procesnímu kruhu.

III. Co přesně přinášejí tři podání ze dne 27. července 2026

1. KSZ v Brně – přezkum vyřízení MSZ v Brně

Mnou podaná žádost podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., spojená s podnětem k instančnímu dohledu podle § 12d, vytýká zejména chybějící konkrétní odůvodnění příslušnosti, chybějící poučení, neurčitost tří vrácených doplnění a absenci důkazu, že MSZ v Brně zákonně vyvolalo a předložilo spor o příslušnost. KSZ v Brně má ověřit úplnost spisu, přesný obsah vráceného souboru a procesní opatření přijaté po odmítnutí příslušnosti.

2. MSZ v Praze – výzva k bezodkladnému věcnému postupu

Mnou podaná výzva staví MSZ v Praze před dvě zákonné cesty: buď přijmout právní názor MSZ v Brně, převzít vrácený soubor a věcně jej vyřídit, nebo – trvá-li MSZ v Praze na svém názoru ze dne 11. června 2026 – věc znovu nevracet, ale zajistit předložení úplného sporu NSZ podle § 12a odst. 1. Současně žádá sjednotit vrácený soubor s chybějícími podáními a s policejní a NCOZ větví vedenou u úseku kriminality speciálních subjektů.

3. VSZ v Praze – nová skutečnost k opětovnému dohledu

Mnou podaný nový podnět vychází z procesně nové skutečnosti, která mění skutkový základ vyrozumění VSZ ze dne 23. července 2026. Formálně potvrzené rozdělení se v brněnské větvi ukázalo jako prakticky neúčinné: označený orgán věc nepřevzal k meritornímu vyřízení, ale vrátil ji spolu se třemi doplněními. VSZ je proto žádáno, aby ověřilo úplnost, skutečné převzetí a konečný procesní osud této větve, nikoli pouze abstraktní možnost podání rozdělit.

IV. Rozšířený pavouk řízení – nové uzly 21.–27. července 2026

Každý nový uzel níže ukazuje přímý úřední úkon, jeho procesní účinek a věcnou otázku, která zůstala bez odpovědného orgánu.

VSTUPNÍ UZEL: NSZ → MSZ V PRAZE	
13. 5. 2026 č. j. 6 NZN 1737/2026-32 → sp. zn. 3 KZN 197/2026 postoupení bez závazného určení příslušnosti a dalšího postupu	
BRNĚNSKÁ PŘEZKUMNÁ VĚTEV	PRAŽSKÁ VĚCNÁ A DOHLEDOVÁ VĚTEV

11. 6. 2026 MSZ v Praze → MSZ v Brně Část vztahující se k postupu NSZ a osobám spojeným s jeho činností byla oddělena a postoupena do Brna. Otevřená otázka: Kdo měl posoudit institucionální postup NSZ jako celek a jeho vazbu na metodiku THC, NCOZ a tvrzené újmy?	11. a 17. 6. 2026 MSZ v Praze Podání bylo rozděleno mezi více státních zastupitelství; policejní a NCOZ větev byla předána úseku kriminality speciálních subjektů bez sdělené samostatné značky a výsledku. Otevřená otázka: Který útvar a státní zástupce nese odpovědnost za věcný výsledek policejní a NCOZ větve?
21. 7. 2026 MSZ v Brně → MSZ v Praze Brněnská část a všechna tři doplnění byly vráceny Praze „z důvodu věcné příslušnosti“; stejně mají být vrácena budoucí doplnění. Otevřená otázka: Byl spor podle § 12a odst. 1 formálně vyvolán a předložen NSZ, nebo vzniklo jen další kolo vracení?	23. 7. 2026 VSZ v Praze Dohled byl uzavřen jako nedůvodný, ačkoli spis MSZ neobsahoval předávací sdělení NSZ ani tři rozhodující podání; vrácení z Brna nebylo vypořádáno. Otevřená otázka: Jak mohl být potvrzen účinný postup z neúplného spisu bez ověření skutečného převzetí jednotlivých větví?
27. 7. 2026 KSZ v Brně Mnou podaná žádost otevírá přezkum vyřízení MSZ v Brně a instanční dohled nad absencí odůvodnění, poučení, úplnosti a zákonného vyvolání sporu. Otevřená otázka: Jaké konkrétní nápravné opatření KSZ přijme a kde se nyní nachází úplný vrácený soubor?	27. 7. 2026 MSZ v Praze + VSZ v Praze Mnou podaná výzva žádá převzetí věci nebo předložení sporu NSZ; nový dohled žádá ověřit praktickou účinnost rozdělení po vrácení z Brna. Otevřená otázka: Kdo převezme odpovědnost bez dalšího vracení a kdo sjednotí neúplný spis s ostatními větvemi?
↓ OBĚ VĚTVE SE SBÍHAJÍ U JEDINÉHO SPOLEČNÉHO VYŠŠÍHO ČLÁNKU ↓	
NSZ – SPOLEČNÝ UZEL ODPOVĚDNOSTI postavit najisto formální stav sporu; zabránit dalšímu vrácení; zajistit úplný spis; určit odpovědný orgán; koordinovat dohledové větve; věcně reagovat na předžalobní výzvu	

V. Proč nelze vyčkávat na izolované výsledky nižších větví

Tři podání ze dne 27. července 2026 nejsou důvodem k odložení reakce NSZ do doby, než jednotlivé úřady dokončí vlastní postup. Jsou důkazem, že bez vrcholné koordinace může každý orgán posoudit jen vlastní procesní úsek, zatímco společná věcná otázka zůstane znovu bez souhrnného přezkumu.

- KSZ v Brně může přezkoumat postup MSZ v Brně, nikoli však samo sjednotit pražskou a moravskou větev soustavy.
- VSZ v Praze může vykonat dohled nad MSZ v Praze, nikoli však rozhodnout spor mezi úřady náležejícími do dvou různých vrchních větví.
- MSZ v Praze může věc převzít nebo zajistit její předložení, nemůže však samo konečně rozhodnout spor, trvá-li současně na příslušnosti MSZ v Brně.
- NSZ je jediným společným vyšším článkem obou větví a současně adresátem předžalobní výzvy, podnětu k dohledu nad dohledovou činností a návrhu na systémové řešení.

Výkladové stanovisko NSZ poř. č. 5/2014 vychází z § 12a odst. 1 a popisuje spor právě jako situaci, kdy státní zastupitelství, jemuž byla věc postoupena, se svou příslušností nesouhlasí. Výkladové stanovisko poř. č. 1/2019 současně vyžaduje při postoupení podle § 16a odst. 3 náležité odůvodnění věcné a místní příslušnosti a poučení o přezkumu. Nová listina MSZ v Brně neprokazuje splnění ani jednoho z těchto požadavků.

VI. Naléhavost: pěstební rok 2026 a konec lhůty 28. července 2026

Od prvního rozhodujícího podání ze dne 20. dubna 2026 a dne 25. dubna **2026 uplynulo více než tři měsíce**. Přesto není postaveno najisto, který orgán věcně vyřídí vrácenou část, její tři doplnění a vazbu na policejní, forenzní a NCOZ větve.

Probíhá pěstební rok 2026. Dne 12. července 2026 jsem preventivně požádal soud a Policii ČR o využití mírnějších prostředků před případným zásahem na výzkumnické farmě Edukativní konopné kliniky v Ospělově, o což jsem nejprve marně žádal o vyjádření v souvislosti s novelou č. 270/2025 Sb. nejprve v roce 2025 ministerstvo spravedlnosti a exministra a exministyri spravedlnosti, v roce 2026 stávajícího ministra spravedlnosti a ode dne 15.května 2026 také OSZ v Prostějově, což je aktuálně předmětem přezkumu KSZ v Brně.

Nejistota proto není historická ani akademická; přímo dopadá na právní předvídatelnost současného jednání podmíněně propuštěné osoby.

Další postoupení bez určení odpovědnosti by bylo pokračováním **patnáct let dokládaného procesního vzorce**: podání je zaevidováno, rozděleno, postoupeno, vráceno nebo založeno, avšak společné metodické, forenzní, unijní a lidskoprávní jádro nikdo nepřevzme k úplnému a přezkoumatelnému posouzení. Právě tomuto výsledku měla předžalobní výzva zabránit.

VII. Požadovaná bezodkladná opatření NSZ

1. zařadit toto podání a všechny čtyři nové přílohy ke sp. zn. 6 NZN 1737/2026 a současně k předžalobní výzvě ze dne 14. července 2026 a jejím doplněním; posoudit je společně a nepostupovat je jako další izolovaný celek;
2. předložit podání k osobnímu seznámení nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D.;
3. bezodkladně zjistit, zda MSZ v Brně nebo MSZ v Praze formálně předložilo spor o příslušnost podle § 12a odst. 1, kdy, pod jakou spisovou značkou a s jak vymezeným předmětem;
4. byl-li spor předložen, rozhodnout jej bez zbytečného odkladu; nebyl-li dosud předložen, přijmout v mezích zákonné působnosti opatření, které zajistí jeho řádné předložení a zabrání dalšímu vracení mezi Prahou a Brnem;
5. vyžádat úplný spisový základ, zejména sdělení NSZ č. j. 6 NZN 1737/2026-32, mnou podaná podání ze dnů 20. a 25. dubna, 8. května, 12. května a 27. května 2026, všechna tři doplnění vrácená MSZ v Brně, předávací záznamy a úplnou dokumentaci policejní a NCOZ větve;
6. určit jediný odpovědný útvar a státního zástupce, který zajistí souhrnné věcné posouzení společného jádra a koordinaci jednotlivých přezkumných a dohledových větví;
7. zahrnout novou skutečnost i všechna tři podání ze dne 27. července 2026 do vyřízení podnětu k dohledu nad dohledovou činností VSZ v Praze a nad postupem VSZ v Olomouci, mnou podaného dne 25. července 2026;
8. nejpozději dne 28. července 2026 zaslat věcné a přezkoumatelné vyjádření; nebude-li možné věc v této lhůtě uzavřít, sdělit alespoň již provedené konkrétní opatření, odpovědný útvar, spisovou značku a pevný termín konečného vyřízení.

VIII. Závěr

Vyrozumění MSZ v Brně ze dne 21. července 2026 uzavírá důkazní mezeru, která při dosavadním dohledu zůstala skryta: jedna z částí označených MSZ v Praze za řádně postoupenou nebyla v Brně převzata k věcnému vyřízení, ale byla vrácena do Prahy spolu se třemi dalšími podáními.

Dne 27. července 2026 proto běží současně přezkum vyžádaný u KSZ v Brně, výzva adresovaná MSZ v Praze a nový dohled vyžádaný u VSZ v Praze. **Bez koordinace NSZ vzniká další procesní kruh, nikoli řešení.**

Nežádám předjímat trestní odpovědnost konkrétních osob ani výsledek jednotlivých přezkumů. Žádám minimální institucionální výsledek odpovídající postavení NSZ: úplný spis, jasnou příslušnost, jediný odpovědný orgán, koordinovaný věcný přezkum a **konec patnáctiletého předávání věci do ztracena.**

Původní lhůta k dobrovolné nápravě končí dne 28. července 2026.

Toto doplnění poskytuje NSZ ještě před jejím uplynutím úplný obraz nových rozhodujících skutečností a poslední možnost přijmout konkrétní opatření dříve, než bude marné uplynutí lhůty zohledněno při volbě další právní ochrany.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

předseda aliance nevládních organizací Cannabis is The Cure, z. s.

Přílohy

1. Vyrozumění MSZ v Brně ze dne 21. července 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3
2. Žádost o přezkoumání vyřízení MSZ v Brně adresovaná KSZ v Brně dne 27. července 2026.
3. Doplnění podání a výzva k bezodkladnému věcnému postupu adresovaná MSZ v Praze dne 27. července 2026.
4. Nový podnět k opětovnému výkonu dohledu z důvodu nové rozhodující skutečnosti adresovaný VSZ v Praze dne 27. července 2026.

Právní podklady: § 12a odst. 1, § 12d a § 16a zákona č. 283/1993 Sb.; výkladová stanoviska NSZ poř. č. 5/2014 a 1/2019; podnět k dohledu nad dohledovou činností ze dne 25. července 2026.